



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

דהאן דייזי
באמצעות ב"כ: עו"ד רותם דן
התע"ש 23, כפר סבא

המבקשת:

נגד

רבי משה
באמצעות ב"כ: עו"ד יניב אילן

המשיב:

הרצל 49 נתניה

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות המבקשת לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות.

העובדות וההליכים

2. עניינה של הבקשה וההליך העיקרי בבית משותף ברחוב הגלבוע 22 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 563 בגוש 6160 (להלן - "הבית המשותף").

3. המבקשת, הנתבעת בהליך העיקרי (להלן - "המבקשת"), היא בעלים של דירה דו-מפלסית, המצויה בקומות השלישית והרביעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12. בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 9.8.1992 ולתשריט המצורף לו (להלן - "התשריט"), לדירת המבקשת הצמדה של חלק מגג הבית המשותף בשטח של 42 מ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. המשיב, התובע בהליך העיקרי (להלן - "המשיב"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מתחת לדירת המבקשת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8.
5. בכתב התביעה עתר המשיב למתן צו עשה המורה למבקשת לסלק ידה משטח גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף. זאת, כנטען, משחסמה המבקשת הגישה לשטח גג זה, התקינה בו מחסנים ובתוך כך אינה מאפשרת למשיב להתקין על גג עילי של הבית המשותף, המהווה אף הוא רכוש משותף, דוד שמש וקולט שמש.
6. בכתב ההגנה הכחישה המבקשת השימוש הנטען בשטח גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, לרבות סיפוח "שטחים מהרכוש המשותף". עוד כנטען, הצמדה של חלק משטח גג הבית המשותף נעשתה בהתאם להסכם מכר לרכישת הדירה מקבלן, אשר רכש זכויות במגרש מבעליו (במסגרת עסקת קומבינציה) לצורך בניית הבית המשותף.
7. ביום 10.6.2019 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר, בסופו הורתה בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.
8. הצדדים הגישו תצהירי עדותם הראשית.
9. לבקשת המבקשת, נדחו מעת לעת ארבעה מועדים שנקבעו לשמיעת הראיות, בהתאם להחלטות כבוד המפקחת שרייבר.
10. התביעה עברה לטיפול עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין.
11. בהחלטה מנומקת מיום 16.3.2021 דחיתי בקשה נוספת של המבקשת לדחיית מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, אשר הונחה על שולחני ערב ישיבה זו.
12. חרף החלטתי, לא התייצבו המבקשת ובא כוחה (נכדה) לישיבה (החמישית במספר) שנקבעה לשמיעת הראיות ליום 17.3.2021.



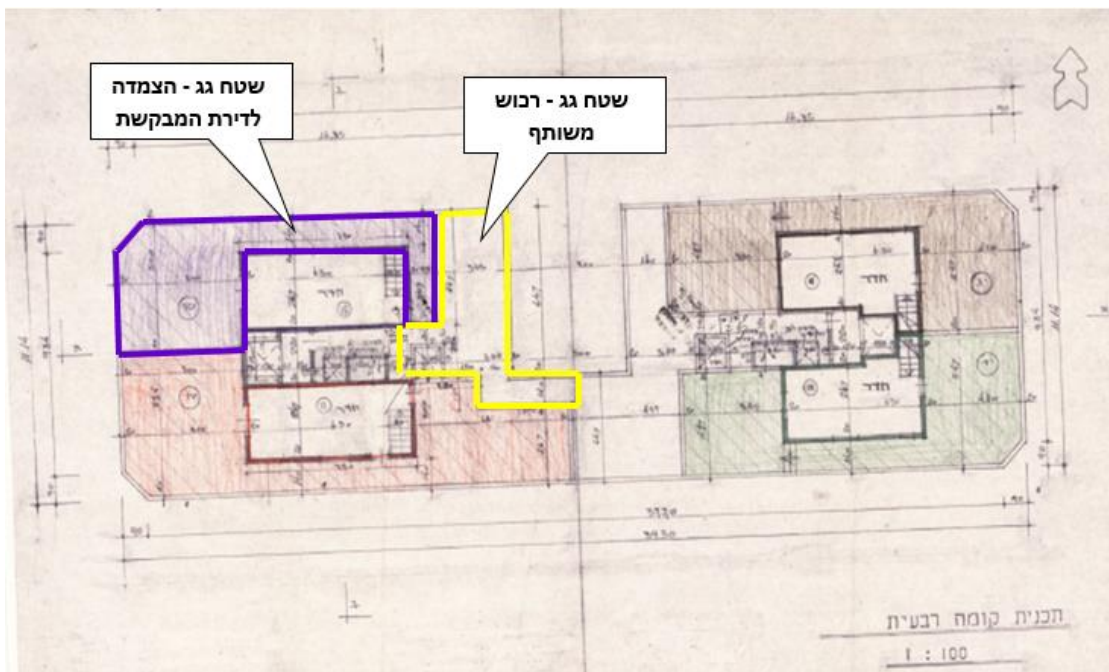
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. לבקשת המשיב ובהתאם להוראת תקנה 75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), ניתן פסק דין בהעדר התייצבות המבקשת לדיון. בהתאם לתשתית הראייתית שהניח לפניי המשיב ולהוראות הדין כמפורט בפסק הדין, הורתי סילוק יד המבקשת משטח גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, כמסומן בתשריט הבית המשותף אשר צורף לפסק הדין ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. עוד הורתי בפסק הדין, מתן צו עשה המורה למבקשת לפנות כל ציוד ומתקן המצויים בשטח גג הבית המשותף המהווה רכוש משותף, וכן קירות שבנתה החוסמים הגישה לגג זה ואשר אינם מופיעים בתשריט הבית המשותף (להלן - "פסק הדין").

14. לשם הנוחות, מצורף החלק הרלוונטי מתשריט הבית המשותף, אשר צורף לפסק הדין:



15. ביום 22.3.2021 עתרה המבקשת בבקשה דנן לביטול פסק הדין.

16. הבקשה לא נתמכה בתצהיר, תימוכין לטענות העובדתיות שביסודה. בהתאם להחלטה מיום 24.3.2021, הגישה המבקשת התצהיר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. כנטען בבקשה, המבקשת שגילה 86 שנים, לא התייצבה לדיון בשל "מצב רפואי", כנתמך במסמך אישור מחלה מיום 17.3.2021, לפיו היא אינה יכולה לעבוד כ-17 ימים. עוד כנטען, לאחר שניתנה החלטת המפקחת על רישום מקרקעין הדוחה בקשת המבקשת לדחיית מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, שבה ועתרה המבקשת בבקשה נוספת, "בשעה 17:00 לערך", כך לשון הבקשה, תוך שצוין כי אישור רפואי יוגש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין בבוקר הדיון. לפיכך, ומשהגישה המבקשת אישור רפואי בבוקר הדיון, יש להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק. בנוסף, עתרה המבקשת לביטול פסק הדין על פי שיקול הדעת המסור למפקחת על רישום מקרקעין, לנוכח סיכויי ההגנה הגבוהים, עת בהתאם להסכם מכר לרכישת הדירה "הקבלן הוא שהצמיד לדירות הגג את כל שטחי הגג למעט השטח של דודי השמש". עוד טענה המבקשת לסיכויי הגנה בשל שיהוי בהגשת התביעה ובשל התיישנותה.
18. בתגובה לבקשה הותיר המשיב ההחלטה בבקשה לשיקול דעת המפקחת על רישום מקרקעין.
19. בהחלטה מיום 12.4.2021 הורתי מועד דיון בבקשה, אשר התקיים ביום 5.5.2021. המבקשת לא התייצבה לדיון זה, חרף תצהירה שצורף לבקשה, אלא אך בא כוחה. לאחר ששמעתי באריכות טענות הצדדים, הבאתי בפניהם מתווה מפורט לסיום המחלוקות בפשרה. עוד בהתאם להחלטה, ככל שלא יעלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות כאמור, אכריע בבקשה דנן.
20. ביום 6.6.2021 מסר המשיב הודעתו כי חרף מגעים שהתקיימו בין הצדדים לסיום המחלוקות בפשרה, לא עלה בידם לעשות כן, וכי הוא עומד על קיום פסק הדין במלואו.
21. אפנה אפוא לדיון ולהכרעה בבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

22. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אביא טעמי למסקנה זו.

23. ראשית, מן הטעם כי המבקשת לא התייצבה לדיון שנקבע לבירור הבקשה לביטול פסק הדין, ובשל כך, משלא התאפשר לבא כוח המשיב לחקרה על תצהירה. בהתאם להוראת תקנה 178 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, במשולב עם הוראת תקנה 50(1) לתקנות, אין התצהיר שצורף לבקשה מקובל כראיה לאימות העובדות שביסודה.

24. שנית, למעלה מן הצורך, אף לגופם של דברים. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט, ובהתאמה, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין, להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור:

"131. ביטול החלטה לפי צד אחד

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".

25. הוראת תקנה זו זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר הסדירה קודם לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות, סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד. בהתאם להלכה הפסוקה, חלים העקרונות המנחים שנקבעו במרוצת השנים בסוגיה זו בהינתן עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)).

26. בהתאם לאמות מידה אלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(17.4.2019); רע"א 2335/17 לוי נ' יוסף, פורסם ב"נבו" (26.7.2017); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פורסם ב"נבו" (22.4.2015).

דחיית הבקשה לביטול פסק הדין מחובת הצדק

27. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, לרבות בדיון שהתקיים לפניי לבירור הבקשה, באתי לכלל מסקנה כי לא נפל פגם בעטיו יש להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק. אבאר:

28. המבקשת עתרה לדחייה של מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות (החמישית במספר), ערב הדיון, מבלי שהביאה בבקשה כל פירוט מספק המבסס החשש הנטען לבריאותה בשל התייצבותה לדיון. בהחלטה מיום 16.3.2021 דחיתי הבקשה, בהדגשי העדר טעמים המצדיקים דחיית מועד הדיון ובנותני הדעת להתמשכות בירור התביעה בשים לב למהות הסכסוך (סילוק יד מרכוש משותף), בזבוז זמן שיפוטי יקר בשל ביטולים חוזרים ונשנים של ישיבות שנקבעו לשמיעת הראיות לבקשת המבקשת, ועיתוי הגשת הבקשה.

29. חרף החלטה זו, לא התייצבו המבקשת ובא כוח לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות.

30. בניגוד לטענת המבקשת, לא הוגשה על ידה כל בקשה נוספת לדחיית הדיון, לרבות בבוקר הישיבה ולאחריה. בתכתובת דואר אלקטרוני שבין בא כוח המבקשת למזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין בשעות הצהריים (13:14), הודיע בא כוחה כי "אישור רפואי הועבר הבוקר בפקס".

אין לראות בהודעה כאמור - מהותית ודיונית - בקשה כדין.

31. למעלה מן הצורך, אוסיף כי אין במסמך "אישור מחלה" - אשר הופק במועד הדיון (17.3.2021) והומצא ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין בגדרה של ההתכתבות דלעיל - כדי לבסס טענת המבקשת לנבצרותה מהתייצבות לישיבה שנקבעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
 מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשמיעת הראיות. למעט ההיגד "אינה מסוגלת לעבוד מיום 15.3.2021 עד ליום 31.3.2021 סה"כ 17 ימים", לא בא כל פירוט, כמתחייב, לעניין הטעמים לנבצרות המבקשת מהתייצבות לדיון. למותר לציין, כי אישור המחלה שצורף אינו משמש ראיה בהליך שיפוטי. לנוכח זמינות קבלת אישור זה, סבורני כי בעל דין המבקש לדחות ישיבה שנקבעה לשמיעת ראיות בשל מצב רפואי אינו רשאי להסתמך אך על מסמך זה, משעליו לצרף פרטים נוספים בדבר מצבו הרפואי המונע ממנו התייצבות לדיון בהליך שיפוטי, ולו לעיני המותב השיפוטי הדן בעניינו.

32. לא זו אף זו, בדיון שהתקיים לפניי הצהיר המשיב כי בבוקר הדיון צפה במבקשת "קמה בבוקר והולכת לחדר כושר ... הגברת יוצאת נוסעת באוטו" ו"מתהלכת ברחבי הבית המשותף ללא עזרה", בהציגו במעמד הדיון סרטון ממצלמות האבטחה בבית המשותף בהן "נצפית המבקשת מתהלכת בבית המשותף וניגשת לתיבת הדואר, אוחזת בידה שקית ונכנסת לבית המשותף, ויש גם סרטונים נוספים" (פרוטוקול הדיון מיום 5.5.2021, עמוד 4 שורות 1-14).

בהעדר התייצבות המבקשת לדיון שנקבע לבירור הבקשה, לא עלה בידה לסתור טענות עובדתיות אלה.

33. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי אי התייצבות המבקשת ובא כוחה לישיבה החמישית במספר שנקבעה לשמיעת הראיות (מועדים קודמים של ישיבה זו נדחו לבקשתה), נעשה מתוך כוונה להתחמק מבירור התביעה, תוך 'התעלמות מדעת מההליך השיפוטי' שמקורה בזלזול בטריבונל שיפוטי זה ובצד שכנגד. לפיכך, לא מצאתי כי נפל פגם היורד לשורשו של ההליך, בעטיו יש להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק.

דחיית הבקשה לביטול פסק הדין על פי שיקול הדעת המסור למפקח על רישום מקרקעין

34. אשר לבקשה לביטול פסק הדין מכוח הסמכות המסורה לשיקול דעתי, לא מצאתי להורות כן, משאין בבקשה כדי ללמד סיכויי הגנה. אבאר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בהידרש בית המשפט לבקשה לביטול פסק הדין על פי שיקול הדעת המסור בידו, יבחן שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני.

36. עם זאת, הובהר בהלכה הפסוקה כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרו אילנד בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020)).

37. בנסיבות דנן, כפי שעמדתי על כך בפסק הדין, אין חולק כי בהתאם לצו רישום הבית המשותף, שטח גג הבית המשותף אשר המשיב עתר לסילוק יד המבקשת הוא גג המהווה רכוש משותף (מסומן בתשריט שצורף לפסק הדין ולפסקה 14 להחלטה זו בצבע צהוב). אין בתצהיר עדותה הראשית של המבקשת, אף אם היה מתקבל, כדי ללמד זכות המבקשת בשטח גג זה. הסכם מכר שצירפה המבקשת לתצהירה נחתם ביום 23.12.1988, עובר לבניית הבית המשותף וממילא לרישומו. בהתאם לו כוללת דירת המבקשת "... חדר על הגג לו יוצמד חלק מהגג לפי התכנית המצורפת" (סעיף 2א) להסכם). "חלק מהגג שישמש את דודי השמש והאנטנה המרכזית יהיו רכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף" (סעיף 2(ב) להסכם). "חלק אחר של הגג, על מחלק מעל הדירה הנמכרת, יוצמד לדירה" (סעיף 2(ג) להסכם). אין בהסכם שצורף לתצהיר המבקשת כדי לתמוך הטענה כי שטח הגג המופיע בתשריט הבית המשותף 'רכוש משותף' (משאינו הצמדה למי מדירות הבית המשותף), הוא קניינה. טענת המבקשת כי דודי שמש ואנטנה הותקנו על גג עילי בבית המשותף מעל דירתה ללמדנו כי הקבלן ייעד שטח זה ולא אחר לשמש גג רכוש משותף, אינה נתמכת בתשתית ראייתית כפי שהוגשה עובר לשיבה לשמיעת הראיות (תצהיר המבקשת על צרופותיו).

38. מכל מקום, טענת המבקשת היא כנגד רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, המהווה בהתאם להוראת סעיף 125 לחוק המקרקעין "ראיה חותכת לתכנון". כפי שהורנו כבוד הנשיא (בדימוס) מ' שמגר בפסק הדין בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אוננו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984), על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את דינו על פי הרישום הקיים. לפיכך, מקומה של הטענה כנגד הרישום בפנקס הבתים המשותפים, בהליך שרשאית המבקשת לנקוט לפני בית המשפט המוסמך להכריע במחלוקת קניינית זו.

39. בתוך כך, אין בטענות המבקשת לשיהוי ולהתיישנות כדי ללמד סיכויי הגנה. מקורו של מוסד השיהוי בדיני היושר. בהינתן כי משמעו הקמת מחסום לבירור תובענה העולה כדי פגיעה בזכויות מהותיות של בעל דין, מורנו ההלכה הפסוקה כי התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות (ראו גם: ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, עמודים 445-448 (2003)). אין בבקשה שלפניי ובתצהיר עדותה הראשית של המבקשת כדי לבסס טענה בדבר חוסר תום לב המשיב או מצג ממשי של ויתור על זכותו, אשר הביאו המבקשת לשינוי מצבה לרעה. לדידי, לכתחילה, אין לראות בתפיסת חזקה ייחודית (השתלטות) של בעל דירה בבית משותף על רכוש משותף בבית - תוך פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות האחרים ברכוש זה - משום שינוי מצב לרעה. בהתאם להוראת סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, אף לא עומדת למבקשת טענת התיישנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/649/2018
מס' בקשה: 5/313/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. בנסיבות אלה ומשלא הובא בבקשה כל טעם למחדל בגינו לא התייצבה המבקשת לשיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח הסמכות המסורה לשיקול דעתי.

סוף דבר

41. דין הבקשה להידחות.

42. המבקשת תשלם למשיב הוצאות ההליך דנן בסך של 3,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"ב, 21 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו